

לפני עור אצל נכרים

(1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף ב עמוד ב "אמר ליה רב מתנה לאביי" עד דף ג עמוד א "לא קא חשיב."

(2) רש"י מסכת שבת דף ג עמוד א ד"ה בבא דרישא

בבא דרישא - העני חייב ובעל הבית פטור, ובעל הבית חייב והעני פטור, דפטור מחטאת ומותר לכתחלה - דהא לאו עקירה עבד ולא הנחה עבד; [שהאחר] הניחה בידו.

(3) תוספות מסכת שבת דף ג עמוד א ד"ה בבא דרישא

בבא דרישא פטור ומותר - וא"ת והא קא עבר אלפני עור לא תתן מכשול ואפילו מיירי שהיה יכול ליטלו אפילו לא היה בידו דלא עבר משום לפני עור דמושיט כוס יין לנזיר מוקי לה בפ"ק דמס' עבודת כוכבים (דף ו: דקאי בתרי עברי דנהרא מ"מ איסור דרבנן מיהא איכא שחייב להפרישו מאיסור ואפילו אי מיירי בנכרי דלא שייך לפני עור מיהו איסור דרבנן מיהא איכא כדתניא בשילהי פירקין (דף יט.) נותנין מזונות לנכרי בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו משמע דווקא כשהנכרי בחצר אבל אם עומד בחוץ ופושט ידו לפנים משמע דאסור ליתן להדיא ע"מ להוציא ויש לומר דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי דאפילו מכניס ומוציא כל היום אין כאן איסור כלל כיון שאין החפץ של בעל הבית.

(4) תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ו עמוד א וב

איבעיא להו: משום הרווחה, או דלמא משום (ויקרא יט) ולפני עור לא תתן מכשול? למאי נפקא מינה? דאית ליה בהמה לדידיה, אי אמרת משום הרווחה - הא קא מרווח ליה, אי אמרת משום עור לא תתן מכשול - הא אית ליה לדידיה. וכי אית ליה לא עבר משום עור לא תתן מכשול? והתניא, אמר רבי נתן: מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל: (ויקרא יט) ולפני עור לא תתן מכשול; והא הכא דכי לא יהבינן ליה שקלי איהו, וקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול! הב"ע - דקאי בתרי עברי נהרא.

(5) חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף ו עמוד א

משום הרווחה היא או משום לפני עור. פירוש משום הרווחה נמי היא או משום לפני עור לחוד, אבל לפני עור לכו"ע חיישינן ואיסור תורה נמי הוא.

(6) רש"י מסכת עבודה זרה דף ו עמוד א

ולפני עור - דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח נצטוו עליה דהיא אחת משבע מצות בד' מיתות בסנהדרין (דף נו) ונהי דאמרן עמד והתירן מיהו אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליתן את הדין על שאין מקיימין אותן ואע"פ שאין להן שכר בקיומ' ואהכי קא עבר ישראל משום ולפני עור לא תתן מכשול (בחילול שבת משום ממצוא חפצך ודבר דבר).

(7) שו"ת בית יהודה חלק יו"ד סימן יז

... ועיין בס' פני יהושע בחלק י"ד סי' ג' דלא דק במ"ש דלפני עור בעכו"ם אינו אלא מדרבנן דליתא.

(8) ביאור הגר"א יורה דעה סימן קנא (ח)

... ועי"ל כמ"ש הר"ן דמדרבנן אסור ומ"מ נ"מ דלפני אידיהן כיון דאין ידוע שקונה לעבודת כוכבים אלא דרבנן גזרו בכה"ג לא גזרו סוף סוף ההיא דנדרים מכרעא כסברא שניה וכ"ה דוחק גדול שכל המתני' וכן שם ט"ו ב' רבה זבין כו' שלא ה"ל ליקח חמור במקום אחר וכן כלי זיין דשם:

9) ספר החינוך מצוה רלב

לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אבל ניישר אותם כשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה, שנאמר [ויקרא י"ט, י"ד] ולפני עור לא תתן מכשול. ולשון ספרא, לפני סומא בדבר והיה נוטל ממך עצה אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו. ואמרו זכרונם לברכה [שם] אל יאמר אדם לחבירו מכור שדך וקח חמור, והוא עוקף עליו ונוטלה הימנו.

10) ספר מנחת חינוך - מצוה רלב - אות א

שלא להכשיל בני ישראל וכו' אבל ניישר וכו'. לכאורה איני מבין כוונת הרב המחבר שכתב בני ישראל, הלא גם לגוי הלאו דלפני עור כמבואר אחר זה בדבריו, וש"ס מפורש הוא בע"ז ו' ע"ב וכמה מקומות דלא יושיט אבר מן החי לבן נח. ולשון הר"מ פ"ב מרוצח הי"ד כל המכשיל עור וכו', לא כתב דוקא ישראל, ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר איסור אסור להכשיל לבן נח אבל לא לענין עצה, מנלן דבר זה, כיון דהקרא קאי גם על בן נח, אם כן אף עצה במילי דעלמא גם כן אסור ואפילו לבן נח. ואף שמבואר בב"ב ד' ע"א ופסקה הר"מ כאן הט"ו דאסור להשיא עצה טובה לגוי, מכל מקום דוקא להשיאו עצה טובה אסור, (אך) [אלא] לסלק עצמו מעצה, אבל להשיאו עצה רעה גם לגוי אסור, ואיני יודע מנא ליה להרב המחבר דבר זה, וצ"ע. ולכאורה צ"ע דברי המהרש"ל [בס' של שלמה ב"ק פ"י סי' כ'], גבי גזל גוי שכתב דהתורה לישראל ניתנה ולא לבן נח, עיין בתשובות חכם צבי סי' כ"ו, הלא ראינו דהתורה אסרה ליתן מכשול אף לבן נח, ועיין שם בתשובה שדחה דברי הרש"ל בטעמים כאלו:

11) קובץ שעורים ח"א - מסכת פסחים דף כב עמוד ב

(צה) שם בגמרא. מניין שלא יושיט אבמה"ח לבני נח, ת"ל לפני עור וגו'. והנה מהך קרא ילפינן נמי דאסור ליתן עצה שאינו הוגנת לו, וכתב במנחת חינוך, דגם האיסור הזה שייך בנכרי כמו במאכילו דבר איסור, והנה צריך להבין דמ"ש לאו דלפ"ע מכל הלאוין, שאינן נוהגין בנכרי, כמו לא תגנוב ולא תגזול, שאפי' למ"ד גזל עכו"ם אסור, ילפינן ליה מקראי אחרוני, וכן לא תרצח, וצ"ל דלענין להאכיל דבר האסור שקפידת התורה היתה שלא יעשה איסור ע"י ישראל וה"נ במושיט אבמה"ח לנכרי נעשה איסור ע"י המושיט, אבל במיעץ עצה שאינו הוגנת הוי כמו כל האיסורין שבין אדם לחבירו שאינן נוהגין בנכרי:

12) חזון איש (יורה דעה סימן סב סעיף קטן ז)

וענין לפני עור דקים להו לחז"ל יש לעיין מנא ליה דישאל בבן נח מוזהר על זה, ועוד היכי דחברו מזיד מנא ליה דמקרי מכשילו, ומה שחייב להצילו הוא ענין אחר, ואם נפרש, דהאיסור הוא שגורם עשית תועבה ותקלה בעולם ניחא, ולפי זה גם פשטיה דקרא משום שגורם הכאת אדם, שהוא ענין רע לפני ה'.

13) מנחת אשר (פרשת קדושים סימן לח)

ונראה בזה פשוט לפי מה שכתבו האחרונים דבאמת יש שני גדרים שונים ביסודן בלאו דלפני עור גדר א' שהוא בין אדם לחבירו וכשאר משפטי התורה שיסודן מניעת הצער והנזק מחבירו וממונו וזה האיסור להשיא לחבירו עצה רעה וכדומה בשאר עניני הרשות וגדר שני שיסודו בין אדם למקום והוא האיסור להכשיל את חבירו בדבר עבירה ויסוד איסור זה בין אדם למקום הוא דכשם שנצטוו האדם שלא לעשות את הרע בעיני ה' כך נצטווה שלא להכשיל אחרים בעשיית הרע ושלא יחטא אחר על ידו וכך קיבלו חז"ל או הבינו בעומק דעתם הקודש דלאו זה מתפרש בשני גדרים שונים. [ויסוד זה ידוע ונתבאר באריכות באחיעזר חלק ג סימן סה אות ט וסימן פא וכמו כן בשו"ת ערוגת הבושם יורה דעה סימן רלה ובשו"ת כתב סופר יורה דעה סימן עז וגם החזון איש רמז לגדר זה דלפני עור בין אדם למקום ביורה דעה סימן ב אות ז עיין שם.]